



**TRIBUNALE DI ROMA**  
**XI sezione civile**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 73846/22 del Ruolo Generale posta in deliberazione all'udienza del 25.9.24 e vertente

TRA

*Parte\_1* CF. *C.F.\_1* nella qualità di titolare della omonima impresa individuale P. IVA *P.IVA\_1* , difeso da avv. Anna Maria Palmigiano

OPPONENTE

E

*Controparte\_1* (P. IVA *P.IVA\_2* , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, difesa dall'Avv. Selene Sabellico

OPPOSTA

**Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 18498/22 -Tribunale di Roma**

All'udienza del 25.9.24 la difesa delle parti ha concluso come in atti.

Visto l'art. 281 sexies c.p.c. e considerato che la natura delle questioni sollevate lo consente, il giudice ha disposto la discussione orale della causa e pronuncia la presente sentenza, da intendersi allegata al verbale di causa, di cui viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, a seguito di camera di consiglio disposta a fine udienza.

**Considerazione in fatto e in diritto.**

Si premette che l'opposta ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo impugnato, in virtù di fattura commerciale, per il pagamento della somma di € 42.000,00, oltre interessi di mora, spese e oneri di legge, per attività di consulenza, contabilità e gestione amministrativa.

Si premette, inoltre, che l'opponente ha impugnato il decreto, contestando la esistenza di un rapporto contrattuale e la effettuazione di qualsivoglia prestazione; in sede di prima memoria 183 cpc, parte opponente ha lamentato, poi, la mancata introduzione della mediazione obbligatoria e la improcedibilità della domanda.

La parte opposta si è costituita, eccependo la errata indicazione della propria denominazione sociale, nonché sostenendo di aver svolto la attività di cui alla fattura, al prezzo concordato verbalmente di euro 500,00 mensili.

In particolare, la parte opposta sostiene che la coniuge di Pt\_1 , CP\_2 avesse attivato una chat lavorativa (doc. 3) con un dipendente dell'opposta, Persona\_1 , a cui si rivolgeva continuamente per essere coadiuvata in ogni necessità aziendale, dalla compilazione delle fatture, alla redazione dei preventivi e relazioni peritali, alla predisposizione di comunicazioni di qualsivoglia genere; che, inoltre, l'opponente, nei giorni lavorativi, permanesse diverse ore presso gli uffici della CP\_1 , con una postazione a lui dedicata, al fine di essere seguito nella completa gestione delle sue pratiche quali formazione dei preventivi, elaborazione degli estratti conto verso Parte\_2 di altri amministratori, elaborazione di relazioni tecniche, assistenza nella compilazione di computi metrici, fascicolazione documenti per le pratiche legali, elaborazione richieste pratiche assicurative, ecc. e che la CP\_1 , infine, gli fornisse materiale di cancelleria e servizi di stampa e fotocopie.

Ciò premesso, va ricordato come l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte *ex adverso*, senza che sia necessaria una espressa domanda dell'opposto, in quanto implicita nella richiesta di conferma del decreto ingiuntivo (Cass. 10104/96; 15702/04; 9021/05); inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.

Si ritiene, in primo luogo, irrilevante l'errore relativo all'indicazione della denominazione della società opposta ( Controparte\_3 in luogo di [...] CP\_1 , posto che il soggetto passivo dell'opposizione viene esattamente individuato nell'indicazione della partita IVA, nella persona dell'A.U e della sede sociale, nonché nella indicazione del decreto ingiuntivo impugnato.

Va, poi, respinta la eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata da parte opponente, non trattandosi di materia oggetto di mediazione obbligatoria.

Nel merito, si ritiene che la parte opposta non abbia assolto l'onere sulla medesima gravante di dimostrare con certezza il proprio credito; infatti, tutti gli atti difensivi della parte opposta si limitano ad elencare la corposa documentazione depositata, senza far riferimento agli specifici profili probatori che se ne possano desumere, in relazione alle domande avanzate.

Questa circostanza già esimerebbe questo giudice dall'analisi della vicenda, considerando che la Suprema Corte si è espressa affermando che: *"il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della*

*relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione” (Cass. Civ., Sez. Un., 01/12/2008, n. 2435); e più recentemente, in modo ancor più fermo e rigoroso: “L’onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l’onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all’art. 214 c.p.c., o di proporre – ove occorra – querela di falso, con la conseguenza che gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell’atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l’effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l’individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l’attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell’atto introduttivo” (Cass. civ. Sez. III Ord., 08/02/2018, n. 3022); “L’allegazione di un documento non basta ad offrire la prova di un fatto giuridicamente rilevante, essendo all’uopo necessario che la parte interessata deduca e spieghi il contenuto, il valore ed il significato del documento stesso” (App. Napoli Sez. III, 15/12/2005; cfr. anche Cass. civ. Sez. III, 07-04-2009, n. 8377).*

Nello specifico, la documentazione di cui al n. 4 contiene alcune e-mail dal contenuto generico, che non dimostrano servizi specifici resi dalla società opposta all’opponente.

Inoltre, il presunto scambio di conversazioni telematiche via *chat* tra **Per\_1** e la coniuge di **Pt\_1**, **CP\_2** (doc. 3), è privo di valenza probatoria, in quanto è contestato dalla controparte, è inserito in un documento privo di ufficialità e proviene da soggetti non dotati del potere di rappresentanza delle parti processuali.

Infine, i numerosi documenti allegati alla memoria 183 cpc neppure vengono citati nell’atto.

Infine, anche le prove orali articolate dalla società opposta, risultano irrilevanti, in quanto generiche, in relazione alla specifica attività compiuta dalla società opposta, della quale non viene fornito neppure un contesto temporale, e inammissibili, nel momento in cui tendono a voler dimostrare il contenuto economico di accordi contrattuali tra le parti, come eccepito dalla parte opponente.

Del tutto fuorviante, poi, il discorso effettuato dalla parte opposta nelle note conclusive, circa il mancato rifiuto della fattura elettronica come riconoscimento di debito; infatti, premesso che nell’ordinamento non è possibile il rifiuto della fattura elettronica tra privati, la mancata contestazione della fattura, prima del giudizio, non può essere elemento parificabile alla annotazione nelle scritture contabili della fattura stessa.

Pertanto, il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato, con soccombenza per le spese, con liquidazione secondo i parametri medi del DM 55/14 per la fase di studio e introduttiva, nonché minimi per quella istruttoria, data la natura documentale della causa, e decisionale, per la modalità semplificata di definizione.

Non si rivengono gli estremi per una condanna ex art. 96 cpc di parte opposta, trattandosi di domanda che viene rigettata per insufficienza di elementi probatori, ma che non evidenzia una manifesta infondatezza o una temerarietà.

P.Q.M

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) condanna la società opposta alla rifusione delle spese di lite di parte opponente, che liquida ex DM 55/14 in € 5.261,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge, nonché euro 286,00 per spese;
- 3) rigetta la domanda ex art. 96 cpc di parte opponente.

Roma, 25.9.24

Il Giudice  
*dott.ssa Barbara Affinita*